

ANNEXE 1 — MANDAT SPÉCIAL POUR LES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Annexe au Pacte d'associés Motor As'Phalte — visée aux Articles 8.1 et 8.2 du Pacte

LES SOUSSIGNÉS

1. Monsieur **Adam Talal KABBARA**, né le 28 septembre 2006 à Paris 15^e arrondissement, de nationalité française, demeurant 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles ;

2. Monsieur **Enzo MANGA**, né le 26 septembre 2006 à Ermont, de nationalité française, demeurant 33 rue du Général de Gaulle, 95370 Montigny-lès-Cormeilles ;

3. Monsieur **Timeo Julien Joël DURANDO**, né le 2 février 2007 à L'Isle-Adam, de nationalité française, demeurant 48 rue Maurice Ravel, 95220 Herblay ;

agissant en qualité de futurs associés de la société par actions simplifiée **MOTOR AS'PHALTE**, en cours de formation, au capital de quatre mille (4 000) euros, dont le siège social sera fixé 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles (ci-après la « **Société** »),

DONNENT MANDAT SPÉCIAL

à **Monsieur Adam Talal KABBARA**, qui l'accepte, à l'effet d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société en formation, les actes limitativement énumérés à l'article 2 ci-après, dans les conditions et limites qui y sont précisées.

ARTICLE 1 — FONDEMENT ET PORTÉE DU MANDAT

1.1 Le présent mandat est consenti en application du troisième alinéa de l'article **R. 210-6 du Code de commerce**, aux termes duquel « les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. **Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat**, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société ».

1.2 En conséquence, et sous la seule réserve que les actes accomplis respectent les limites fixées à l'article 2, **l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise de ces engagements par la Société**, lesquels seront alors réputés avoir été souscrits par elle dès l'origine (art. L. 210-6, al. 3, C. com.).

1.3 Les soussignés sont expressément informés qu'à défaut de reprise — notamment si un acte excédait les limites de l'article 2 — la personne ayant agi au nom de la Société en formation demeurerait **seule tenue, solidairement et indéfiniment**, des engagements ainsi souscrits.

ARTICLE 2 — ACTES DÉTERMINÉS ET LEURS MODALITÉS

Le mandataire est habilité à accomplir, à l'exclusion de tout autre, les actes suivants :

N°	ACTE DÉTERMINÉ	MODALITÉS ET LIMITES	ENGAGEMENT MAXIMAL POUR LA SOCIÉTÉ
2.1	Ouvrir un compte bancaire au nom de la Société en formation et y déposer les fonds correspondant aux apports en numéraire, puis obtenir l'attestation de dépôt des fonds	Auprès d'un établissement de crédit établi en France. Dépôt de la somme totale de 3 500 euros correspondant aux apports en numéraire des trois associés. Aucun découvert ni facilité de caisse ne peut être souscrit.	Frais de tenue de compte : 300 € TTC maximum sur la période
2.2	Conclure un contrat de domiciliation ou de mise à disposition du siège social	À l'adresse 24 Grande Rue, 95370 Montigny-lès-Cormeilles, ou auprès d'une société de domiciliation agréée. Durée initiale n'excédant pas douze (12) mois. Résiliable par la Société après immatriculation moyennant un préavis maximal de trois (3) mois.	600 € TTC maximum
2.3	Souscrire ou maintenir un contrat d'hébergement web et une adresse de messagerie professionnelle	Durée initiale n'excédant pas douze (12) mois. Le nom de domaine existant motorasphalte.com fait l'objet de l'apport décrit à l'Annexe 2 ; son changement de titulaire auprès du registrar est effectué après l'immatriculation, conformément à l'acte d'apport.	400 € TTC maximum
2.4	Payer les frais de constitution	Frais de greffe, frais de publication de l'annonce légale de constitution, honoraires de rédaction et de relecture des actes.	1 500 € TTC maximum
2.5	Effectuer toutes les formalités d'immatriculation	Dépôt du dossier auprès du guichet unique des formalités des entreprises (INPI) et suivi auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. Signature des formulaires et déclarations afférents.	Compris dans le plafond du 2.4
2.6	Souscrire les assurances obligatoires ou indispensables au démarrage de l'activité	Responsabilité civile professionnelle uniquement. Durée initiale n'excédant pas douze (12) mois. L'acquisition de véhicules étant exclue du présent mandat par l'article 2.8, aucune assurance de véhicules ne peut être souscrite à ce titre.	1 200 € TTC maximum sur douze mois

2.7 — Plafond global. Le montant cumulé des engagements souscrits au titre du présent mandat ne peut excéder **quatre mille (4 000) euros toutes taxes comprises**. Tout acte

excédant ce plafond global, ou l'un des plafonds unitaires fixés au tableau ci-dessus, **sort du mandat** : il n'est pas repris de plein droit par la Société et demeure à la charge personnelle de son auteur, sauf reprise expresse décidée par une décision collective des associés postérieurement à l'immatriculation.

2.8 — Actes expressément exclus. Le mandataire ne peut, au titre du présent mandat : souscrire un emprunt, un crédit-bail, une caution, un aval ou une garantie ; recruter un salarié ; acquérir ou prendre à bail un local commercial ; acquérir des véhicules destinés à la revente ; ni conclure un contrat d'une durée supérieure à douze (12) mois.

ARTICLE 3 — FORME DES ACTES

Chaque acte accompli en vertu du présent mandat est conclu sous la mention expresse « **au nom et pour le compte de la société MOTOR AS'PHALTE, société par actions simplifiée en formation** », suivie du nom du mandataire et de la mention « agissant en vertu d'un mandat spécial du [date du présent mandat] ». Le mandataire conserve un original de chaque acte et le tient à la disposition des autres soussignés.

ARTICLE 4 — ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS

4.1 Le mandataire établit, au fur et à mesure, un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, indiquant pour chacun d'eux sa date, son objet, l'identité du cocontractant et l'engagement qui en résulterait pour la Société.

4.2 Cet état est **annexé aux statuts** avant leur signature, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 210-6 du Code de commerce. La signature des statuts emporte reprise de ces engagements par la Société dès son immatriculation.

4.3 Le mandataire rend compte de sa mission aux deux autres soussignés à première demande, et en tout état de cause dans les quinze (15) jours suivant l'immatriculation de la Société.

ARTICLE 5 — DURÉE ET CESSATION

5.1 Le présent mandat prend effet à sa date de signature et prend fin de plein droit à la première des dates suivantes : (i) l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés ; (ii) le **31 janvier 2027**, correspondant à la Date Butoir définie à l'Article 1 du Pacte ; ou (iii) la constatation de la caducité de la promesse de constitution dans les conditions de l'Article 5.2 du Pacte.

5.2 Le mandat peut être révoqué à tout moment par décision conjointe des deux autres soussignés, notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La révocation est sans effet sur les actes régulièrement accomplis avant sa réception.

ARTICLE 6 — RÉMUNÉRATION ET FRAIS

Le mandat est exercé à titre gratuit. Les sommes avancées par le mandataire pour le compte de la Société en formation, dans les limites de l'article 2, lui sont remboursées par la Société après reprise des engagements, sur présentation des justificatifs.

ARTICLE 7 — LOI APPLICABLE

Le présent mandat est soumis au droit français. Tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution suit le régime de règlement des différends prévu à l'Article 53 du Pacte.

SIGNATURES

Fait à Paris, le [JJ/MM/AAAA], en quatre (4) exemplaires originaux.

QUALITÉ	NOM	MENTION MANUSCRITE ET SIGNATURE
Mandant	Enzo Manga	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour mandat spécial »
Mandant	Timeo Durando	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour mandat spécial »
Mandant et mandataire	Adam Talal Kabbara	Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour mandat spécial et pour acceptation de mandat »

Le présent document constitue un projet de travail. Sa signature doit être précédée d'une relecture par un avocat ou un notaire, qui seuls engagent leur responsabilité professionnelle.